

Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 3Cob/45/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110223754
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2011
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Šamo
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2011:8110223754.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Šama a členov senátu JUDr. Romana Tótha a JUDr. Jozefa Škraba v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údrenícka 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpený TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Údrenícka 5, Bratislava, IČO: 36 613 843 proti žalovanej E. C., nar. XX. X. XXXX, bývajúca v G., ul. E. Q. XX, o zaplatenie 122,26 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 21Cb/177/2010-23 zo dňa 7. 12. 2010 jednomyseľne takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým v prevyšujúcej časti žaloba o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 29,87 eur a úrokov z omeškania vo výške 31,57 eur bola zamietnutá a tiež vo výroku o trovách konania.

R u š í rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o neprijateľnosti zmluvnej podmienky.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom konanie v časti týkajúcej sa zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 85,75 eur zastavil, žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania vo výške 9,59 eur a poplatky vo výške 3,98 eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 29,87 eur a úrokov z omeškania vo výške 31,57 eur zamietol. Vyslovil, že zmluvná podmienka ohľadne úroku z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy a ohľadne zmluvnej pokuty vo výške 20 % z dlžnej sumy je neprijateľná. Náhradu trov konania účastníkom súd nepriznal. V dôvodoch tohto rozhodnutia uviedol, že právny predchodca žalobcu sa domáhal proti žalovanej zaplatenia sumy 658,77 eur spolu s 0,1 % denným úrokom z omeškania zo sumy 428,77 eur od 19. 8. 2008 do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 85,75 eur a tiež aj náhrady trov konania. Žalobu odôvodnil tak, že dňa 24. 10. 2005 uzatvoril ako veriteľ so žalovanou ako dlžníčkou zmluvu o revolvingovom úvere č. 1014872963. Obchodné podmienky a Sadzobník poplatkov tvorili neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Súhlas s obsahom zmluvy, Obchodnými podmienkami a Sadzobníkom poplatkov vyjadrila žalovaná vlastnoručným podpisom na zmluve. Na základe tejto zmluvy poskytol žalobca žalovanej úverový rámec vo výške 663,88 eur. Z poskytnutého úverového rámca čerpala žalovaná sumy podľa priloženej platobnej histórie, a to formou nákupov tovaru alebo výberom v hotovosti. Účastníci sa v zmluve dohodli, že žalovaná bude poskytnutý úver spolu s dohodnutými úrokmi splácať formou pravidelných mesačných splátok vo výške 33,19 eur vždy k 26. dňu v mesiaci, pričom prvú splátku bola žalovaná povinná uhradiť do 26. 3. 2006. V zmysle Sadzobníka poplatkov a v súlade s ust. § 369 ods 1 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, si zmluvné strany dohodli mesačný zmluvný úrok za čerpanie úveru a pre prípad omeškania s plnením záväzku úrok z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy. Ďalej si zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 300 a násl. Obchodného zákonníka zmluvnú pokutu za omeškanie so splácaním úveru vo výške 20 % z dlžnej sumy, ktorá do dňa ukončenia zmluvy predstavovala jednotlivé dlžné splátky v omeškaní a po ukončení zmluvy

predstavovala dlžnú sumu nesplatennej istiny, ako aj zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej súhrnnej výške úrokov, ktoré by bola žalovaná povinná platiť od momentu uplatnenia práva žalobcu na predčasné splatenie do konca riadnej doby splatenia poskytnutých peňažných prostriedkov z úverového rámca. Bolo nesporné, že medzi nimi vznikol obchodný záväzkový vzťah na základe uzavretej zmluvy, ktorá je v zmysle § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka absolútnym obchodom. Z tohto záväzkového vzťahu vyplynula pre žalovanú povinnosť platiť pravidelne mesačné splátky. Žalovaná z ceny úveru uhradila splátky, ktorých prehľad a započítanie bolo uvedené v platobnej histórii pod položkou s názvom „Započítanie Vašej platby“. Vzhľadom na to, že žalovaná bola v zmysle Obchodných podmienok v omeškaní s platením viac ako troch splátok, došlo k splatnosti úveru, a to ku dňu, keď v platobnej histórii uvedená položka s názvom „dohodnutá mesačná splátka“, bola vyššia ako zmluvne dohodnutá mesačná splátka. Dlžná suma vo výške 658,77 eur pozostáva z istiny vo výške 428,77 eur, úroku vo výške 148,34 eur, úroku z omeškania vo výške 41,16 eur, zmluvnej pokuty vo výške 36,51 eur a poplatkov vo výške 3,98 eur. Nakoľko žalovaná svoj dlh neuhradila, dostala sa do omeškania a v zmysle zmluvy a sadzobníka bola povinná zaplatiť žalobcovi aj úrok z omeškania vo výške 0,1 % denne zo sumy 428,77 eur od 19. 8. 2008, t.j. odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platobnej histórie, až do zaplatenia a tiež bola povinná zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z istiny, t.j. 85,75 eur. Rozsudkom zo dňa 1. 6. 2010 č.k. 21Cb/71/2009-64 bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi 577,11 eur a 8,5 % ročný úrok z omeškania zo sumy 428,77 eur od 19. 8. 2008 do zaplatenia v mesačných splátkach po 30,- eur, vždy do 25. v mesiaci počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku, pod hrozbou straty výhody splátok. Nárok žalobcu na zaplatenie úrokov z omeškania v časti prevyšujúcej 8,5 % ročného úroku z omeškania zo sumy 428,77 eur od 19. 8. 2008 do zaplatenia súd zamietol a nárok žalobcu na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 41,16 eur, zmluvnej pokuty vo výške 122,26 eur a poplatkov vo výške 3,98 eur vylúčil na samostatné konanie, v ktorom mal rozhodnúť aj o náhrade trov konania. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 20. 7. 2010 a vylúčené nároky boli zapísané pod sp.zn. 21Cb/177/2010. V tomto konaní žalobca zbral žalobu čiastočne aj späť ohľadne požadovanej

zmluvnej pokuty vo výške 85,75 eur a súd podľa § 96 ods. 1 O.s.p. konanie v tejto časti zastavil. Súčasne upravil aj požadovanú zmluvnú pokutu vo výške 36,51 eur na 29,87 eur, keď uviedol, že zmluvná pokuta vo výške 200,- Sk bola uvedená len nedopatrením a túto ani nežiadal priznať. Súd potom na základe vykonaného dokazovania konštatoval, že predmetom konania sú nároky žalobcu, ktoré je potrebné posudzovať podľa ustanovenia zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, Obchodného zákonníka pojednávajúcich o právach a povinnostiach účastníkov úverových zmlúv, ako aj ustanovenia Občianskeho zákonníka pojednávajúcich o spotrebiteľských zmluvách, nakoľko zákonom č. 150/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 4. 2004, bola do nášho civilného poriadku implementovaná úprava spotrebiteľských zmlúv v § 52 a násl. Občianskeho zákonníka. V danom prípade teda úprava spotrebiteľských zmlúv má prednosť pred úpravou podľa Obchodného zákonníka a keďže zákon o spotrebiteľských úveroch nerieši konkrétnu otázku primeranosti zmluvnej pokuty, použije sa na právne posúdenie tohto nároku úprava podľa Občianskeho zákonníka. Ďalej súd v tejto súvislosti poukázal na ust. § 53 ods. 1 až 4 Občianskeho zákonníka, na Smernicu Rady 93/13/EHS z 5. 4. 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, na ust. § 544 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka v súvislosti so zmluvnou pokutou a konštatoval, že pri rozhodovaní o tomto nároku zohľadnil nielen hodnotu zabezpečovanej povinnosti, ale aj jej význam. Dospel k záveru, že dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 20 % je neprimerane vysoká, lebo predstavuje 1/5 dlžnej sumy. Keďže nekalá (neprijateľná) zmluvná podmienka je neplatná, súd nepriznal žalobcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a preto zamietol žalobu v časti týkajúcej sa sumy 29,87 eur. Pokiaľ išlo o nárok na úroky z omeškania, súd poukázal na právne odôvodnenie skoršieho rozsudku, v ktorom ustálil, že zmluvná voľnosť strán pri spotrebiteľských úveroch je obmedzená tak, že sa nemôže táto zmluvná voľnosť aplikovať v neprospech spotrebiteľa ani v tej časti, ktorá sa týka úrokov z omeškania a nemôže preto dohodnutý úrok z omeškania presahovať sumu, ktorá zodpovedá ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. Pokiaľ sa žalobca domáhal zaplatenia 0,1 % úroku z omeškania denne, tento nárok je v rozpore s ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a tiež s ust. § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.. S prihliadnutím na tieto právne ustanovenia oprávnený a zákonný nárok žalobcu je na úroky z omeškania vo výške 8,5 % ročne, preto v prevyšujúcej časti súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. Súd teda z uplatneného nároku žalobcu na zaplatenie úrokov z omeškania priznal iba nárok vo výške zodpovedajúcej výške 8,5 % úrokovej sadzby ročne a v prevyšujúcej časti žalobu o tieto úroky z omeškania zamietol (41,16 eur : 36,5 % x 8,5 % = 9,59 eur). V súlade so Sádzobníkom poplatkov potom súd uložil žalovanej zaplatiť žalobcovi poplatky vo výške 3,98 eur, ktoré pozostávali z troch mesačných

poplatkov za správu revolvingového účtu po 1,33 eur mesačne, a to za mesiace apríl až jún 2007. Podľa § 153 ods. 3 a 4 O.s.p. vyslovil, že zmluvná podmienka ohľadne dohodnutého úroku z omeškania vo výške 0,1 % denne a zmluvnej pokuty vo výške 20 % z dlžnej sumy denne je neprijateľná. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 150 O.s.p.. Konštatoval, že pokiaľ by rozhodoval o tejto otázke podľa § 142 ods. 2 O.s.p., tieto by bolo treba pomerne rozdeliť, prípadne vysloviť, že žiaden z účastníkov nemá na náhradu trov právo, ak by zobral do úvahy pomer úspechu a neúspechu v celej veci. Tu však poukázal, že žaloba bola podaná advokátom a trovy konania v prevažnej miere pozostávajú z trov právneho zastúpenia, pričom v týchto sporoch ide o rutinne podávané žaloby tou istou advokátskou kanceláriou v množstve sporov, ktoré sa vedú na súde a právny zástupca používa rovnaký text žaloby, pripája k žalobe rovnaké dôkazy, z ktorých napokon vyplynulo, že neboli spôsobilé uniesť dôkazné bremeno vo všetkých ním tvrdených skutočnostiach. Súd uviedol, že žalobca na realizáciu prístupu spravodlivosti využil neprimeraný prostriedok, ktorým vyvolal zbytočné trovy konania a navýšil tak povinnosť spotrebiteľa o tieto trovy. V dôsledku takéhoto konania žalobcu, súd mal za to, že je porušená zásada rovného prístupu oboch účastníkov k spravodlivosti, keďže je zrejmé, že na druhej strane sporu je spotrebiteľ, ktorý nemá právne vzdelanie a v dôsledku svojich pomerov je tak znevýhodnený v tomto vzťahu.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalobca v časti zamietnutej žaloby, a to zmluvnej pokuty a úroku z omeškania a tiež určenia neprijateľnosti zmluvnej podmienky. Zastáva názor, že medzi žalobcom a žalovanou došlo k uzavretiu zmluvy o úvere, ktorý vzťah sa má spravovať ustanovenia Obchodného zákonníka, nakoľko tento typ zmluvy je tzv. absolútnym obchodom. Z uvedeného vyplýva, že úroky z omeškania a posudzujú podľa § 369 Obchodného zákonníka. Nesúhlasil s konštatovaním súdu o neprimeranosti vysokej zmluvnej pokuty vo výške 20 % a tiež, že dohoda o úrokoch z omeškania vo výške 0,1 % denne je v rozpore s dobrými mravmi. Podľa žalobcu nebol dôvod mu nepriznať trovy konania.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal vec v medziach, ktorých sa odvolateľ domáhal jej preskúmania a dospel k záveru, že jeho odvolanie je dôvodné len čiastočne. Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a vyvodil aj náležitý právny záver. V tomto smere odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a tiež v odôvodnení tohto rozsudku sa obmedzuje len na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozsudku, súčasne však považuje za potrebné uviesť aj tieto dôvody:

Z pripojeného spisu sp.zn. 21Cb/71/2009, v ktorom je pripojená zmluva o úvere a tiež Obchodné podmienky pre úver a vydávanie a používanie platobnej karty, vyplýva, že účastníci zmluvného vzťahu podpísali len zmluvu o úvere a nepodpísali Obchodné podmienky pre úver, vydávanie a používanie platobnej karty. Obchodné podmienky len bližšie vymedzovali podrobnosti ohľadne hlavnej zmluvy o úvere a v prípade, že obsahujú aj ďalšie zmluvy, ktoré vyžaduje podľa zákona písomnosť, musia byť potom účastníkmi zmluvného vzťahu podpísané. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na ust. § 544 Občianskeho zákonníka, a to na ods. 2, podľa ktorého zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne, pričom musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. Podľa § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníka, je neplatný. Z tohto hľadiska nedošlo k platnému uzavretiu dohody o zmluvnej pokute a preto s odkazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia nebolo možné nárok z dohody o zmluvnej pokute priznať. Tak isto nemožno hovoriť ani o dohodnutom úroku z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy, pretože pri spotrebiteľských zmluvách nemožno aplikovať ust. § 273 Obchodného zákonníka, podľa ktorého časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na Všeobecné obchodné podmienky, vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené. Teda aj z týchto dôvodov bolo treba rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p., potvrdiť. Odvolací súd potvrdil ako vecne správne aj výrok o trovách konania, keď dôvody osobitného zreteľa v zmysle § 150 odvolací súd videl v sociálnej a majetkovej situácii žalovanej, ktorá je dôchodkyňou a jej jediným príjmom je dôchodok vo výške 293,- eur, ako to vyplýva zo zápisnice o pojednávaní zo dňa 1. 6. 2010 v spise sp.zn. 21Cb/71/2009. Z tohto pohľadu súd správne žalobcovi náhradu trov prvostupňového konania nepriznal.

V odvolacom konaní bola žalovaná úspešná, avšak nepodala podľa § 151 ods. 1 O.s.p. návrh na rozhodnutie o trovách konania, preto o tejto otázke odvolací súd nerozhodoval.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné